Prodávající: Lucie Polanská
Putim 229, 397 01 Písek
IČO 03441482
lucie.polanska@gmail.com · +420 775 211 578
keramickazahrada.cz

Obchodní podmínky

Platné od 3. 11. 2026 · verze 2026-11-03

Jak to mezi námi funguje — objednávka, platba, doprava, vrácení zboží a reklamace, a také zakázky, kurzy a dárkové poukazy.

OBSAH

I. Kdo prodává
II. Úvodní ustanovení
III. Zákaznický účet
IV. Objednávka a uzavření smlouvy
V. Cena a platba
VI. Slevy, akce a kusy s vadou
VII. Doprava a dodání
VIII. Odstoupení od smlouvy
IX. Výroba na zakázku
X. Keramické kurzy
XI. Dárkové poukazy
XII. Práva z vadného plnění (reklamace)
XIII. Recenze
XIV. Osobní údaje a obchodní sdělení
XV. Stížnosti a mimosoudní řešení sporů
XVI. Doručování
XVII. Závěrečná ustanovení

I. Kdo prodává

Prodávající je Lucie Polanská, podnikající fyzická osoba se sídlem Putim 229, 397 01 Písek, IČO 03441482, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Písek (dále „prodávající" nebo „my").

Daň z přidané hodnoty: nejsme plátci DPH.

Jak nás zastihnete:

- e-mail: lucie.polanska@gmail.com
- telefon: +420 775 211 578
- adresa pro dopisy i vracení zboží: Lucie Polanská, Putim 229, 397 01 Písek
- internetový obchod: keramickazahrada.cz

II. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále „podmínky") upravují vztah mezi námi a vámi jako kupujícím, když nakupujete v internetovém obchodě keramickazahrada.cz (dále „obchod"). Platí pro:

- koupi zboží z nabídky obchodu,
- koupi zboží vyrobeného na zakázku podle vašeho zadání (čl. IX),
- rezervaci keramického kurzu — to je smlouva o poskytnutí služby, ne koupě zboží (čl. X),
- koupi dárkového poukazu (čl. XI).

Kupujícím může být **spotřebitel**, tedy člověk, který nakupuje mimo svou podnikatelskou činnost, nebo **podnikatel**, který nakupuje pro své podnikání (například na firmu s IČO). Právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů a ustanovení, která výslovně chrání spotřebitele, platí jen pro spotřebitele.

Smlouva se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále „OZ"), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále „ZOS"). Jste-li spotřebitel s obvyklým bydlištěm v jiném členském státě Evropské unie (například na Slovensku), nepřicházíte volbou českého práva o ochranu, kterou vám poskytují kogentní ustanovení práva státu vašeho bydliště.

Smlouvu uzavíráme v češtině. Odchylná ujednání, na kterých se spolu výslovně dohodneme (například v cenové nabídce zakázky), mají přednost před těmito podmínkami.

Podmínky jsou součástí smlouvy. Ve znění platném v den objednávky vám je pošleme v PDF spolu s potvrzením objednávky.

III. Zákaznický účet

Nakupovat můžete s účtem i bez něj. Účet si založíte registrací v obchodě. Přístup je chráněný vaším e-mailem a heslem — heslo nikomu nesdělujte a účet nedávejte k užívání dalším lidem.

V účtu najdete své objednávky a jejich stav, u každé objednávky znění obchodních podmínek, podle kterého se uzavřela, a své rezervace kurzů. U objednávky odtud můžete podat reklamaci nebo odstoupit od smlouvy.

Při registraci a objednávce uvádějte pravdivé údaje a v účtu je aktualizujte, když se změní. Údaje, které uvedete, považujeme za správné.

Účet můžete kdykoli zrušit v jeho nastavení. My ho můžeme zrušit, když ho déle než 3 roky nepoužíváte nebo když hrubě porušíte smlouvu či tyto podmínky — předem vám o tom napíšeme. Zrušením účtu uzavřené smlouvy nezanikají.

Účet nemusí být dostupný nepřetržitě, například kvůli nutné údržbě obchodu.

IV. Objednávka a uzavření smlouvy

Zboží v obchodě nabízíme bez závazku; smlouva vzniká až potvrzením vaší objednávky (viz níže). Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

Objednávku uděláte v obchodě: výrobky vložíte do košíku, vyplníte kontaktní a doručovací údaje, zvolíte dopravu a platbu a v přehledu uvidíte celou objednávku — zboží, ceny všech položek, dopravu, způsob platby i dodací lhůtu. Než objednávku odešlete, můžete cokoli zkontrolovat a opravit, včetně chyb při zadávání.

Před odesláním potvrdíte, že jste se seznámili s těmito podmínkami a s poučením o odstoupení od smlouvy. Obsahuje-li objednávka zboží na zakázku, potvrdíte také, že berete na vědomí, že od této části smlouvy nelze odstoupit ve 14denní lhůtě (čl. IX).

Objednávku odešlete tlačítkem **„Objednávka zavazující k platbě"**, rezervaci kurzu tlačítkem **„Rezervace zavazující k platbě"**. Odesláním se zavazujete zaplatit.

Odeslaná objednávka je návrhem smlouvy. Jeho přijetí vám bez zbytečného odkladu potvrdíme e-mailem na adresu, kterou jste uvedli. **Doručením tohoto potvrzení je smlouva uzavřena.** K potvrzení přikládáme tyto podmínky v PDF ve znění platném v den objednávky.

Nemůžeme-li objednávku přijmout tak, jak je (například se unikátní kus mezitím prodal), napíšeme vám a navrhneme jiné řešení. Takový návrh je novou nabídkou a smlouva pak vzniká až vaším souhlasem.

Ve výjimečných případech (neobvykle velká objednávka, neobvyklá doprava) vás můžeme požádat o dodatečné potvrzení objednávky e-mailem nebo telefonicky.

Uzavřenou smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Najdete ji v potvrzovacím e-mailu (včetně podmínek v PDF), a nakupujete-li s účtem, také v účtu u objednávky. Předchozí znění podmínek zůstávají dostupná na našem webu.

Náklady na internet nebo telefon, které vám při objednávce vzniknou, si hradíte sami; neliší se od vaší běžné sazby.

Nejsme vázáni žádným kodexem chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) OZ).

V. Cena a platba

Ceny v obchodě jsou konečné — obsahují všechny daně a poplatky. Platí cena zobrazená v okamžiku odeslání objednávky.

K ceně výrobků se připočítává:

- **balné** — cena balení je u každého výrobku jiná a účtuje se zvlášť; uvádíme ji u ceny výrobku a v košíku je jako samostatná položka pod výrobkem; účtuje se i při osobním odběru,
- **cena dopravy** podle zvoleného způsobu doručení,
- **doběrečné**, pokud zvolíte platbu na dobírku.

Všechny tyto částky vidíte v košíku a v přehledu objednávky, ještě než ji odešlete. Aktuální ceny dopravy a doběrečného jsou na stránce Doprava a platba.

Na Slovensko prodáváme v eurech. Ceny v eurech odvozujeme od cen v korunách podle kurzu České národní banky; závazná je cena v eurech, kterou vidíte v košíku při objednávce.

Zaplatit můžete:

- **online přes platební bránu ComGate** (Comgate a.s.) — platební kartou, přes Apple Pay nebo Google Pay, nebo online převodem ze svého internetového bankovnictví; platíte při odeslání objednávky,
- **na dobírku** — jen v České republice a jen při doručení Českou poštou na adresu (ne na výdejní místo Balíkovny); u zboží na zakázku a u některých dalších výrobků ji nenabízíme; platíte při převzetí zásilky,
- **při osobním odběru** v ateliéru — hotově nebo převodem na účet (QR kód) při vyzvednutí; platební terminál nemáme.

Splátky ani odloženou platbu nenabízíme. Převodem na náš účet 2500675505/2010 (IBAN CZ92 2010 0000 0025 0067 5505, BIC FIOBCZPP); platby v eurech na účet 2701281289/2010 (IBAN CZ55 2010 0000 0027 0128 1289, BIC FIOBCZPP) se platí jen tehdy, když se na tom výslovně domluvíme (například když platba přes bránu opakovaně nejde); jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky.

Zálohu požadujeme jen u zboží vyrobeného na zakázku — její výši a placení upravuje čl. IX. U ostatního zboží zálohu nevybíráme.

Platíte-li online, je cena splatná při odeslání objednávky; na dobírku a při osobním odběru při převzetí zboží. Platba online je zaplacena, jakmile nám ji platební brána potvrdí.

Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé ceny, nejdříve však převzetím zboží.

Doklad o zaplacení (fakturu) vám pošleme elektronicky na váš e-mail.

VI. Slevy, akce a kusy s vadou

Slevové kódy. Do jedné objednávky lze uplatnit jeden slevový kód — zadáte-li další, ponecháme ten, který vám ušetří víc. Kódy se nevztahují na zboží, které už je zlevněné, ani na výrobky, které jsme ze slevových kódů vyloučili (sleva se u nich v košíku neodečte). Slevy nelze vyměnit za peníze. Akce, kterou obchod uplatní sám bez kódu, platí za podmínek uvedených u akce.

Oznámení o slevě. Když u výrobku uvádíme slevu, uvádíme vždy i předchozí cenu, tedy nejnižší cenu, za kterou jsme výrobek nabízeli během 30 dnů před zavedením slevy (§ 12a ZOS). Od této ceny se sleva počítá. Zvyšujeme-li slevu postupně, je předchozí cenou cena před první slevou.

Kusy s vadou. Některé kusy prodáváme levněji proto, že mají vadu — například prasklinku v glazuře nebo odštípnutý okraj; v obchodě je najdete pod filtrem „Poškozené" a u výrobku jsou označené jako kus s vadou. U nich nejde o slevu, ale o **cenu kusu s uvedenou vadou**: vadu popíšeme a ukážeme u výrobku, ještě než ho koupíte, a u ceny proto neuvádíme přeškrtnutou cenu ani procento slevy. Za vadu, pro kterou je kus levnější, neodpovídáme (§ 2167 OZ) a reklamovat ji nelze; za jiné vady odpovídáme jako u každého zboží. I takový kus můžete do 14 dnů vrátit (čl. VIII).

Balíčky. Balíček je několik výrobků prodávaných společně za jednu cenu, která bývá nižší než součet cen jednotlivých kusů. Odstoupit od smlouvy můžete jen od **celého balíčku** — vracíte všechny kusy a my vracíme celou cenu balíčku; jednotlivé kusy z balíčku samostatně vrátit nejde. Má-li vadu jeden kus z balíčku, reklamujete jen ten kus: opravíme ho nebo vyměníme, a není-li to možné, vrátíme poměrnou část ceny balíčku, která na něj připadá (sleva balíčku se rozpočítá na kusy podle jejich cen).

VII. Doprava a dodání

Zboží doručujeme do České republiky a na Slovensko, a to Českou poštou — na výdejní místa Balíkovny nebo na adresu. Křehké kusy a zboží na zakázku posíláme jen jako křehký balík Českou poštou na adresu. Zboží si můžete také vyzvednout osobně v ateliéru na adrese Putim 229, 397 01 Písek. Aktuální způsoby a ceny dopravy najdete na stránce Doprava a platba a v pokladně.

Zboží skladem předáváme dopravci do 3 pracovních dnů od přijetí platby (u dobírky od objednávky). Doručení pak obvykle trvá 1 až 3 pracovní dny. U zboží na zakázku platí výrobní lhůta uvedená u výrobku nebo v nabídce (čl. IX). Není-li dodací lhůta ujednána, dodáme zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.

Zboží na objednávku. Výrobek označený „Na objednávku" není skladem a vyrobíme ho až po objednávce podle stejné předlohy. Platíte ho předem jako jiné zboží. Dodáme ho ve lhůtě uvedené u výrobku (není-li uvedena, obvykle do 3 až 10 dnů výroby a následně běžnou dopravou), nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Nestihneme-li to, dáme vám vědět a můžete od smlouvy odstoupit — vrátíme vám všechno, co jste zaplatili, do 14 dnů stejným způsobem. Nejde o zakázku: výrobek není dělaný podle vašeho zadání, a proto ho můžete do 14 dnů vrátit jako jiné zboží.

Hlídání dostupnosti. Tlačítko „Dejte mi vědět, až bude znovu" u vyprodaného výrobku je jen žádost o jednorázové upozornění e-mailem. Není to rezervace ani objednávka, nic neplatíte a nic vás k ničemu nezavazuje; výrobek si pak koupíte běžně, dokud je skladem.

Jakmile zásilku odešleme, pošleme vám e-mail. Osobní odběr si s vámi domluvíme, až bude zboží připravené.

Nebezpečí škody na zboží přechází na vás až převzetím zásilky. Za to, že zboží dorazí v pořádku, odpovídáme my.

Kontrola při převzetí je prosba, ne podmínka. Zásilku si prosím prohlédněte hned při převzetí. Je-li obal zjevně poškozený, můžete ji nepřevzít, nebo ji rozbalit před doručovatelem a poškození s ním zapsat. Vaše práva tím nijak nepodmiňujeme.

Poškození při přepravě. Dorazí-li zboží rozbité nebo poškozené, napište nám — nejlépe s fotografiemi obalu i obsahu. Jde o vadu zboží při převzetí a vyřídíme ji jako reklamaci (čl. XII). U České pošty nic reklamovat nemusíte; škodu s dopravcem řešíme my.

Musíme-li zásilku z důvodů na vaší straně doručovat opakovaně nebo jinak, než jste v objednávce zvolili (například když si ji bez důvodu nevyzvednete), uhradíte náklady, které nám tím vzniknou.

VIII. Odstoupení od smlouvy

Jste-li spotřebitel, můžete od kupní smlouvy uzavřené přes obchod odstoupit bez udání důvodu **do 14 dnů od převzetí zboží** (§ 1829 OZ). Doručujeme-li objednávku po částech, běží lhůta od převzetí poslední části. Lhůta je zachována, odešlete-li odstoupení před jejím uplynutím. Vzorové poučení a formulář najdete na stránce Odstoupení od smlouvy.

Odstoupit můžete jakýmkoli jednoznačným prohlášením, například:

- online tlačítkem **„Odstoupit od smlouvy"** u objednávky v zákaznickém účtu, nebo přes odkaz v potvrzení objednávky nebo v e-mailu o jejím odeslání — po kontrole předvyplněných údajů odstoupení potvrdíte tlačítkem **„Potvrdit odstoupení od smlouvy"**,
- e-mailem na lucie.polanska@gmail.com,
- dopisem na adresu Lucie Polanská, Putim 229, 397 01 Písek.

Vzorový formulář použít můžete, ale nemusíte. Přijetí odstoupení vám bez zbytečného odkladu potvrdíme e-mailem; u odstoupení online včetně jeho obsahu a data a času odeslání.

Zboží nám do 14 dnů od odstoupení pošlete zpět nebo předejte na adrese Lucie Polanská, Putim 229, 397 01 Písek; stačí ho v této lhůtě odeslat. Zboží sami nevyzvedáváme.

Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy. Keramika se vrací pečlivě zabalená, nejlépe v původním obalu a jako křehký balík; počítejte s náklady přibližně 150 až 250 Kč za křehký balík Českou poštou. Za poškození zboží při cestě zpět odpovídáte jako odesílatel, proto doporučujeme zásilku pojistit. Zásilku na dobírku převzít nemůžeme.

Peníze vám vrátíme do 14 dnů ode dne, kdy nám odstoupení došlo: všechny peníze, které jsme od vás podle smlouvy přijali, včetně nákladů na dodání ve výši nejlevnějšího způsobu dodání, který nabízíme (§ 1832 OZ). Zvolili-li jste dražší způsob dodání, rozdíl nevracíme.

Vracíme stejným způsobem, jakým jste platili — platbu kartou, přes Apple Pay, Google Pay nebo online převodem vrátíme přes bránu ComGate tam, odkud přišla. Jiným způsobem jen s vaším souhlasem a bez dalších nákladů pro vás. Platili-li jste na dobírku nebo v hotovosti při odběru, pošleme peníze převodem na účet, který nám uvedete. Peníze můžeme vrátit až poté, co nám zboží dojde nebo co prokážete, že jste ho odeslali — podle toho, co nastane dříve.

Odpovídáte jen za snížení hodnoty zboží, které vzniklo tím, že jste se zbožím zacházeli jinak, než je nutné k seznámení s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností (§ 1833 OZ). Vznikne-li nám takový nárok, předem vám ho vyčíslíme a zdůvodníme; můžeme ho započíst proti vracené částce.

Kdy odstoupit nelze (§ 1837 OZ):

- u **zboží vyrobeného podle vašich požadavků nebo přizpůsobeného vašim osobním potřebám** (písm. d) — zboží na zakázku podle čl. IX, například domovní číslo nebo znamení s vaším textem či motivem, výrobek se jménem, reliéf podle zadání nebo rozměr na míru. Pouhý výběr barvy, velikosti nebo glazury z nabízených variant takovou úpravou není — takový výrobek vrátit můžete;
- u **kurzu s pevným termínem**, protože jde o službu spojenou s využitím volného času poskytovanou v určitém termínu (písm. j). Místo odstoupení platí storno podmínky v čl. X.

Na tyto výjimky vás upozorníme u výrobku či kurzu a znovu před odesláním objednávky nebo rezervace.

Odstoupit můžete i od koupě kusu s vadou nebo zlevněného zboží (vracíme cenu, kterou jste skutečně zaplatili) a od koupě dárkového poukazu, dokud nebyl uplatněn (čl. XI). Obsahuje-li objednávka běžné zboží i zboží na zakázku, můžete odstoupit od části s běžným zbožím. Od balíčku lze odstoupit jen vcelku (čl. VI).

Kdy můžeme od smlouvy odstoupit my. Jen tehdy, když a) je zboží vyprodané — typicky se jediný kus mezitím prodal a jiný stejný nemáme, b) není k dispozici materiál nutný k výrobě, nebo c) je v obchodě zjevná chyba v ceně. Dáme vám hned vědět a všechny přijaté peníze vrátíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, stejným způsobem, jakým jste platili.

Podnikatel, který nakupuje pro své podnikání, právo odstoupit podle tohoto článku nemá.

IX. Výroba na zakázku

Co je zakázka. Zbožím na zakázku je výrobek vyrobený podle vašich individuálních požadavků nebo upravený pro vaši osobu — zejména domovní čísla a znamení s konkrétním textem či motivem, výrobky se jménem, rozměry na míru a reliéfy podle zadání. V obchodě je takové zboží označené jako zakázka. Výběr barvy, velikosti nebo glazury z nabízených variant zakázkou není.

Jak zakázka vzniká.

- **Zakázkový výrobek z obchodu:** objednáte ho jako jiné zboží a v pokladně vyplníte zadání (text, číslo, motiv, případně fotografie). Smlouva vzniká potvrzením objednávky (čl. IV).
- **Zakázkový výrobek s cenou po domluvě:** u výrobku označeného „Cena po domluvě" odešlete objednávku za 0 Kč — je to závazná poptávka s vaším zadáním, ne ještě kupní smlouva. Cenu, výši zálohy a lhůtu vám pošleme e-mailem; kupní smlouva vzniká, až zaplatíte zálohu (nebo rovnou celou cenu). Dokud nezaplatíte, můžete objednávku bez následků zrušit a nic nedlužíte. Výrobu začneme až po zaplacení zálohy; dál platí tento článek.
- **Zakázka podle poptávky:** pošlete nám poptávku přes formulář na stránce Výroba nebo e-mailem. Pošleme vám nabídku s popisem nebo náčrtem, cenou, výrobní lhůtou a výší zálohy. Smlouva vzniká, když nabídku potvrdíte nebo zaplatíte zálohu — podle toho, co nastane dříve.

Postup. Zadání si přečteme a potvrdíme vám ho e-mailem. Je-li potřeba něco upřesnit, nebo nejde-li zadání vyrobit tak, jak je popsané, ozveme se dřív, než začneme; nedomluvíme-li se, od smlouvy odstoupíme a vrátíme vám vše, co jste zaplatili. Výroba začíná po potvrzení zadání a připsání zálohy. **Zahájení výroby vám oznámíme e-mailem „Zakázka je ve výrobě" s datem a časem; výroba je zahájena od tohoto e-mailu** — ne od tvrzení kterékoli strany. Před konečným výpalem vám pošleme fotografii výrobku ke schválení. Po dokončení vás vyzveme k doplatku a po jeho zaplacení zakázku do 2 pracovních dnů odešleme nebo připravíme k předání.

Záloha. Při objednávce zaplatíte zálohu ve výši uvedené u výrobku a v pokladně — podle výrobku nejméně 25 % a nejvýše 50 % ceny výrobku (u zakázky podle poptávky ve výši uvedené v nabídce). Zálohu platíte předem online přes platební bránu ComGate, i když si zakázku vyzvednete osobně. Zaplatit můžete i víc, třeba celou cenu najednou — zálohou je i tak jen sjednaná část ceny uvedená u výrobku a v potvrzení zakázky. Záloha se počítá jen z ceny zboží; dopravu zaplatíte s doplatkem. Za zálohu i za doplatek dostanete samostatný doklad. Záloha je paušální náhradou nákladů, které do zakázky vložíme po zahájení výroby (materiál, návrh, vyhrazená kapacita a práce); proto se po zahájení výroby nevrací (viz Zrušení zakázky).

Bez práva odstoupit do 14 dnů. Berete na vědomí, že od smlouvy o zboží na zakázku **nemůžete odstoupit ve 14denní lhůtě** podle § 1829 OZ, protože jde o zboží vyrobené podle vašich požadavků nebo přizpůsobené vašim osobním potřebám (§ 1837 písm. d) OZ). Upozorníme vás na to u výrobku a před odesláním objednávky potvrdíte, že to berete na vědomí — a spolu s tím i to, že záloha se po zahájení výroby nevrací. Čas obou potvrzení ukládáme k objednávce.

Schválení podoby. Před konečným výpalem vám e-mailem pošleme fotografii hotového tvaru. Na vyjádření máte 5 pracovních dnů; před uplynutím lhůty vám pošleme připomenutí. Schválíte-li fotografii, nebo se v této lhůtě nevyjádříte, je vyfocená podoba ujednanou vlastností výrobku (§ 2161 odst. 1 písm. a) OZ) a rozdíl proti vaší představě už není vadou. Nesoulad se zadáním — jiné číslo, text, motiv nebo rozměr, než jste zadali — zůstává vadou vždy. Drobné úpravy, které ještě jdou udělat, s vámi rádi probereme.

Zrušení zakázky z vaší strany. Zakázku můžete zrušit v účtu u objednávky nebo e-mailem. Zrušíte-li ji **před zahájením výroby** (před e-mailem „Zakázka je ve výrobě"), vrátíme vám do 14 dnů všechno, co jste zaplatili, stejným způsobem, jakým jste platili. Zrušíte-li ji **po zahájení výroby**, záloha se nevrací: pokrývá materiál, návrh, vyhrazenou kapacitu a práci, které jsme do kusu vložili a který už nikomu jinému neprodáme. Všechno, co jste zaplatili nad zálohu, vám vrátíme do 14 dnů stejným způsobem; doplatek po vás nepožadujeme a rozpracovaný nebo hotový výrobek zůstává nám.

Zrušení z naší strany. Nemůžeme-li zakázku vyrobit, nebo nestihneme-li ani náhradní termín, od smlouvy odstoupíme a vrátíme vám do 14 dnů všechno, co jste zaplatili, stejným způsobem, jakým jste platili.

Doplatek. Po dokončení a schválení podoby vám pošleme výzvu k doplacení zbytku ceny včetně dopravy s odkazem na online platbu; při osobním odběru můžete doplatit i na místě. Nezaplatíte-li doplatek ani po připomenutí do 30 dnů od výzvy, platí, že jste zakázku zrušili po zahájení výroby: záloha se nevrací, všechno zaplacené nad zálohu vám vrátíme do 14 dnů a výrobek zůstává nám.

Změna zadání. Změní-li se zadání na vaši žádost tak, že to znamená víc práce nebo materiálu, domluvíme se na příplatku předem. Bez vašeho souhlasu cenu nezvýšíme.

Výrobní lhůta. Výrobek dokončíme do lhůty uvedené u výrobku nebo v nabídce, počítané ode dne zahájení výroby (e-mail „Zakázka je ve výrobě"); ruční výroba se sušením a dvěma výpaly se nedá uspěchat. Praskne-li kus při výpalu, vyrobíme ho znovu bez příplatku a oznámíme vám nový termín. Nestihneme-li lhůtu, navrhneme náhradní termín; nestihneme-li ani ten, můžete od smlouvy odstoupit a vrátíme vám do 14 dnů všechno, co jste zaplatili.

Co je a není vadou. Každý kus vzniká rukama a žádné dva nejsou stejné. Vadou proto není odstín a kresba glazury, drobné nerovnosti a stopy ruční práce ani drobná odchylka rozměru. Vadou je prasklina, odštěpek, odlupující se glazura, jiný motiv, text nebo rozměr než ve schválené podobě a poškození při přepravě. Práva z vad se řídí čl. XII a Reklamačním řádem.

Potvrzení zakázky. Spolu s potvrzením objednávky vám pošleme PDF „Potvrzení zakázky" — shrnutí smlouvy: zadání, cenu, zálohu a doplatek, výrobní lhůtu, pravidla zrušení a co jste při objednávce potvrdili. Je to potvrzení smlouvy v textové podobě (§ 1827 odst. 2 OZ) a najdete ho i v účtu u objednávky.

Doprava. Zakázky posíláme jako křehký balík Českou poštou na adresu, nebo si je vyzvednete osobně.

Práva z vadného plnění se u zakázky řídí čl. XII.

X. Keramické kurzy

Rezervací kurzu uzavíráte smlouvu o poskytnutí služby — účasti na kurzu v uvedeném termínu. Termíny, ceny a volná místa jsou na stránce Kurzy. Rezervaci odešlete tlačítkem **„Rezervace zavazující k platbě"** a potvrdíme ji e-mailem; doručením potvrzení je smlouva uzavřena.

Kurz zaplatíte předem online, nebo na místě v den kurzu (hotově nebo převodem na účet). Zvolíte-li platbu online a nezaplatíte do 24 hodin, rezervace propadne a místo se uvolní.

Od rezervace kurzu nelze odstoupit do 14 dnů

Kurz je služba spojená s využitím volného času poskytovaná v určitém termínu. U takové služby zákon právo spotřebitele odstoupit od smlouvy bez udání důvodu vylučuje (§ 1837 písm. j) OZ). Upozorníme vás na to i před odesláním rezervace. Místo odstoupení platí storno podmínky níže.

Storno podmínky: Rezervaci můžete zrušit v účtu nebo z e-mailu nejpozději 24 hodin před začátkem kurzu — vrátíme vám celou zaplacenou částku do 14 dnů stejným způsobem, jakým jste platili. Méně než 24 hodin před začátkem už online zrušit nejde; zavolejte nám a domluvíme se individuálně (přesun na jiný termín, náhradník).

Zrušení rezervace nám oznamte e-mailem na lucie.polanska@gmail.com nebo telefonicky na +420 775 211 578; nabízí-li to rezervace ve vašem zákaznickém účtu, můžete ji zrušit i tam.

Když kurz zrušíme my (například kvůli nemoci nebo malému počtu přihlášených), dáme vám co nejdřív vědět a vrátíme celou zaplacenou částku, nebo vám — budete-li chtít — nabídneme náhradní termín.

Děti. Rezervaci za dítě dělá jeho zákonný zástupce. Věk dítěte: 6 let (mladší děti s doprovodem rodiče). Během vedené práce na kurzu na děti dohlížíme; mimo ni (příchod, přestávky, odchod) za dítě odpovídá rodič nebo osoba, kterou pověří.

Výrobky z kurzu. Výrobky po kurzu dohotovíme (vysušíme a vypálíme) a vyzvednete si je v ateliéru do 1 měsíce od kurzu, termín si domluvíme; mimo Písek je můžu poslat poštou. Hlína je živý materiál: výrobek může při sušení nebo výpalu prasknout, zvlášť je-li hodně silný nebo je v něm uzavřený vzduch. Za takové poškození neodpovídáme, ledaže bychom ho způsobili my; když se to stane, ozveme se a domluvíme se, co dál.

Fotografie. Fotografie z kurzu, na kterých jste vy nebo vaše dítě, zveřejníme (na webu nebo na sociálních sítích) jen s vaším souhlasem; za dítě dává souhlas rodič. Souhlas můžete kdykoli odvolat.

Kurzy pro skupiny, školy a firmy domlouváme individuálně; jejich podmínky jsou v naší nabídce.

XI. Dárkové poukazy

Dárkový poukaz koupíte v obchodě jako běžný výrobek (při nákupu zvolíte, zda ho chcete elektronicky e-mailem, nebo vytištěný poštou), nebo si ho objednáte přímo u nás (e-mailem, telefonem nebo v ateliéru). Poukaz objednaný přímo u nás zaplatíte hotově, převodem na účet, nebo online přes platební odkaz, který vám pošleme e-mailem; poukaz vystavíme, jakmile platba dorazí. Každý poukaz má jedinečný osmimístný kód; jeho hodnota, kód a konec platnosti jsou uvedené na poukazu. Poukaz koupený v obchodě vystavíme, jakmile je objednávka zaplacená.

Platnost: 1 rok od nákupu od data nákupu; datum konce platnosti je uvedené na poukazu. Po uplynutí platnosti poukaz nelze uplatnit a jeho hodnota se nevrací.

Uplatnění: poukaz platí na nákup keramiky v obchodě i v ateliéru, včetně výrobků na zakázku (lze jím uhradit zálohu i doplatek, až do výše zůstatku poukazu); na kurzy zatím neplatí. V obchodě zadáte kód poukazu v košíku nebo v pokladně do pole „Slevový kód nebo dárkový poukaz" a uplatněná částka se z ceny objednávky odečte hned. Poukaz se tímto způsobem odečítá z ceny zboží, na které se nevztahuje sleva — ne ze zboží ve slevě či výprodeji a ne z poštovného; na takové zboží ho na požádání (e-mailem) uplatníme ručně a rozdíl vám vrátíme. Poukazů lze v jedné objednávce uplatnit víc a lze je kombinovat se slevovým kódem. V ateliéru poukaz předložíte nebo řeknete jeho kód. Aktuální zůstatek poukazu vám kdykoli sdělíme. Poukaz vám podle vaší volby pošleme vytištěný poštou v obálce (poštovné podle ceníku dopravy), nebo elektronicky e-mailem — na přání i přímo obdarovanému.

Poukaz nelze vyměnit za hotovost. Na koupi poukazu nelze uplatnit slevový kód ani akci.

Je-li nákup dražší než hodnota poukazu, rozdíl doplatíte. Je-li levnější: zbytek hodnoty zůstává na poukazu a můžete ho využít při dalším nákupu do konce jeho platnosti.

Odstoupení: od koupě poukazu můžete odstoupit do 14 dnů ode dne, kdy jste ho obdrželi, pokud ještě nebyl uplatněn — ani zčásti. Po uplatnění už odstoupit nelze.

Odstoupíte-li od nákupu, který jste zaplatili poukazem, vrátíme vám jeho hodnotu stejnou formou — poukazem se stejnou platností, nedohodneme-li se jinak.

XII. Práva z vadného plnění (reklamace)

Odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady (§ 2161 OZ). Zejména odpovídáme, že zboží:

- odpovídá popisu, druhu, množství, jakosti a dalším vlastnostem, které jsme ujednali nebo které jsme u výrobku uvedli, i v reklamě,
- hodí se k účelu, ke kterému jsme ho nabízeli nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, a k účelu, který jste nám sdělili a se kterým jsme souhlasili,
- je dodáno s příslušenstvím a pokyny k užívání, pokud k němu patří,
- u zakázky odpovídá schválené předloze (čl. IX).

Vadu, která se projeví **do 2 let od převzetí**, můžete reklamovat (§ 2165 OZ). Projeví-li se vada **do 1 roku od převzetí**, má se za to, že zboží bylo vadné už při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje (§ 2161 odst. 5 OZ).

Co není vadou. Každý kus je ruční práce. Vadou proto nejsou drobné rozdíly v odstínu a kresbě glazury, ve struktuře povrchu a v tvaru, ani rozměr v toleranci uvedené u výrobku (například „tolerance ±3 cm"); u zakázek platí tolerance podle čl. IX. Vadou dále není:

- opotřebení způsobené obvyklým užíváním,
- poškození vzniklé po převzetí nesprávným zacházením nebo užíváním v rozporu s pokyny — například prasklina pítka nebo jiné nádoby na vodu, ve které v zimě zamrzla voda, pokud jsme vás na nebezpečí mrazu upozornili u výrobku a na kartičce přiložené k zásilce,
- vada, pro kterou jsme kus prodali za nižší cenu (čl. VI).

Vaše práva (§ 2169 až 2171 OZ). Má-li zboží vadu, můžete požadovat opravu, nebo výměnu za nový kus. Nejde-li to — u unikátních kusů výměna často možná není — nebo by to bylo nepřiměřené, můžete požadovat přiměřenou slevu, nebo od smlouvy odstoupit. Slevu nebo odstoupení můžete požadovat také tehdy, když:

- jsme opravu nebo výměnu odmítli, nebo ji neprovedli v přiměřené lhůtě,
- se vada projeví opakovaně,
- je vada podstatným porušením smlouvy,
- je z našeho prohlášení nebo z okolností zřejmé, že vadu neodstraníme v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro vás.

Je-li vada nevýznamná, od smlouvy odstoupit nelze; na přiměřenou slevu ale máte právo.

Jak reklamaci uplatnit. Napište nám na lucie.polanska@gmail.com, podejte reklamaci online u objednávky (v zákaznickém účtu nebo přes odkaz z e-mailu k objednávce), pošlete dopis na Lucie Polanská, Putim 229, 397 01 Písek, nebo přijďte po domluvě do ateliéru. Popište vadu a připojte fotografie, pokud můžete. **Reklamace je uplatněna okamžikem, kdy nám ji oznámíte** — například odesláním e-mailu; nezáleží na tom, kdy k nám dorazí zboží. Zboží nám posílejte, až se domluvíme, jestli je to potřeba — často stačí fotografie.

Přijetí reklamace vám **potvrdíme e-mailem**: kdy jste ji uplatnili, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení požadujete. Reklamaci vyřídíme **do 30 dnů od uplatnění**, včetně odstranění vady, nedohodneme-li se na delší lhůtě; jinak můžete od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. O vyřízení vám pošleme potvrzení s datem a způsobem vyřízení, případně se zdůvodněním zamítnutí (§ 19 ZOS).

Při oprávněné reklamaci vám uhradíme účelně vynaložené náklady, zejména poštovné za zaslání zboží k nám.

Podrobnosti najdete v Reklamačním řádu, praktický návod a formulář v Reklamačním protokolu.

Kupující podnikatel uplatňuje práva z vadného plnění podle § 2099 až 2117 OZ; vadu musí oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit.

XIII. Recenze

Recenzi výrobku může napsat přihlášený zákazník. Štítek **„ověřený nákup“** má jen recenze, jejíž autor si výrobek u nás koupil — má nezrušenou objednávku s tímto výrobkem ve svém zákaznickém účtu nebo na stejný, ověřený e-mail. Ověřujeme to automaticky při odeslání recenze. Ostatní recenze ověřené nejsou a štítek nemají.

Recenze ručně moderujeme. Negativní recenze nemažeme ani neupravujeme. Nezveřejníme nebo odstraníme jen recenzi, která je protiprávní nebo vulgární, netýká se výrobku nebo obsahuje osobní údaje dalších lidí.

XIV. Osobní údaje a obchodní sdělení

Osobní údaje zpracováváme podle nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb. Co zpracováváme, proč, jak dlouho a jaká máte práva, popisují Zásady ochrany osobních údajů.

Novinky a nabídky (newsletter) vám posíláme jen tehdy, když se k jejich odběru sami přihlásíte a přihlášení potvrdíte v e-mailu; odhlásit se můžete kdykoli odkazem v každém z nich. Jako našemu zákazníkovi vám můžeme poslat i e-maily související s vaším nákupem nebo s tím, o co jste si sami řekli — žádost o hodnocení zakoupeného výrobku a upozornění na zlevnění výrobku, který máte v oblíbených. V každém takovém e-mailu je odkaz, kterým je jedním kliknutím odmítnete; odmítnout je můžete i e-mailem na lucie.polanska@gmail.com. Žádný souhlas za vás předem nezaškrtáváme.

XV. Stížnosti a mimosoudní řešení sporů

Stížnosti a podněty nám pište na lucie.polanska@gmail.com. O vyřízení vám napíšeme na váš e-mail.

Jste-li spotřebitel a nedomluvíme-li se, můžete podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu (§ 14 ZOS). Příslušným subjektem je **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, adr.coi.cz. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás právo, o které jde, poprvé uplatnili.

Spotřebitelé z jiných zemí Evropské unie (například ze Slovenska) mohou s přeshraničním sporem požádat o pomoc také Evropské spotřebitelské centrum ČR (evropskyspotrebitel.cz).

Dozor: dodržování zákona o ochraně spotřebitele kontroluje Česká obchodní inspekce (coi.cz), živnostenskou kontrolu provádí příslušný živnostenský úřad a dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.gov.cz).

XVI. Doručování

Spolu komunikujeme hlavně e-mailem — na adresu, kterou jste uvedli v objednávce nebo v účtu, a na naši adresu lucie.polanska@gmail.com. **E-mail je platnou formou pro všechna oznámení podle smlouvy**, včetně odstoupení od smlouvy a reklamace. Dopisy posílejte na Lucie Polanská, Putim 229, 397 01 Písek.

Oznámení je doručeno, jakmile dojde do e-mailové schránky nebo je dopis doručen. Odstoupení od smlouvy je včas, odešlete-li ho ve lhůtě.

XVII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 3. 11. 2026 a vztahují se na smlouvy uzavřené od tohoto dne. Smlouva uzavřená dříve se řídí zněním, které platilo v den objednávky.

Podmínky můžeme měnit. Nové znění zveřejníme na webu s datem účinnosti; na smlouvy už uzavřené změna nemá vliv. Předchozí znění zůstávají dostupná na vlastních adresách — například obchodní podmínky platné od 1. 1. 2015.

Je-li některé ustanovení neplatné nebo neúčinné, ostatní ustanovení platí dál a místo neplatného se použije příslušné ustanovení zákona.

Smlouvu lze měnit dohodou; stačí i e-mailem.

Obchodní podmínky · znění platné od 3. 11. 2026 (verze 2026-11-03).

Lucie Polanská, Putim 229, 397 01 Písek, IČO 03441482. Aktuální znění najdete na keramickazahrada.cz/cz/smluvni-podminky.